



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1083 DEL 12/12/2025

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRADA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA PIEDICOSTA CUP: I97H21000990004 DECISIONE DI CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO GARE, TRASPARENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRADA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA PIEDICOSTA CUP: I97H21000990004 DECISIONE DI CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI

II DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

RICHIAMATE

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione consiliare n. 85 del 27/12/2024 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario almeno triennale nel quale sono incluse, al Titolo VI delle Entrate "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine", le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);

VISTO l'articolo 239 c.1 del T.U.E.L. e il relativo parere favorevole espresso dall'organo di revisione in merito alla proposta di ricorso all'indebitamento;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 29/04/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2024;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 57 del 30/06/2025 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali

ad interim per il Dipartimento Governo del Territorio all' arch. Andrea Cucchiaroni fino al 30/06/2028;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del 11/12/2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell' Intervento di rifacimento strada e sistemazione marciapiedi in località Piedicosta CUP: I97H21000990004 per un importo complessivo pari di € 200.000,00

DATO ATTO che è prevista la copertura della spesa per la realizzazione dell'intervento pari ad euro 200.000,00 tramite contrazione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti con imputazione sul bilancio in corso, capitolo cap. 914000 "Manutenzione e sistemazione straordinaria vie piazze e marciapiedi" afferente il capitolo di entrata 175000 "mutuo per finanziamento strade e illuminazione"

RITENUTO

- che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto l'assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di euro 200.000,00;
- che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
- che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al
 - 1° luglio immediatamente successivo la data di perfezionamento (solo per i contratti di prestito sottoscritti nel primo semestre dell'anno);
 - 1° gennaio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;
 - 1° luglio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;
 - 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della data di perfezionamento;
- che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fisso;
- che la durata del piano di ammortamento del prestito non è superiore alla vita utile dell'investimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 27, comma 2, lettera c) e dall'articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa;
- Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

DETERMINA

Per i motivi meglio indicati in premessa

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento di rifacimento strada e sistemazione marciapiedi in località Piedicosta CUP: I97H21000990004 per un importo di euro 200.000,00;
- di aderire allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 come successivamente modificata ed integrata;
- che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dai competenti organi della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
- di garantire le n. 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del T.U.E.L..

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1381 del 12/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 12/12/2025